MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/1999)

Princípios, competência, delegação, impedimentos, motivação, anulação, prazos e recursos administrativos

Como estudar a Lei nº 9.784/1999 para a Prova Cebraspe

A **Lei nº 9.784/1999** regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicando-se também subsidiariamente aos Estados e Municípios que não possuem lei própria de processo (segundo firme jurisprudência do STJ). Além disso, a lei estadual de Pernambuco (Lei nº 11.781/2000) reproduz grande parte dos seus dispositivos.

A banca Cebraspe possui questões recorrentes concentradas em **seis pontos-chave**: 1. **Critérios e Princípios** (art. 2º); 2. **Competência: Delegação e Avocação** (arts. 11 a 15); 3. **Impedimento e Suspeição** (arts. 18 a 21); 4. **Dever de Motivação** (art. 50); 5. **Anulação, Revogação e Decadência** (arts. 53 a 55); 6. **Recursos Administrativos e Efeitos** (arts. 56 a 65).

---

1. Princípios e Critérios do Processo (art. 2º)

O art. 2º estabelece que a Administração obedecerá aos princípios da **legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência**.

Critérios de Destaque para Prova (parágrafo único)

- **Impulsão de ofício (oficialidade):** o processo pode iniciar e tramitar por iniciativa da própria Administração, sem prejuízo da atuação dos interessados.
- **Formalismo moderado:** atendimento a formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados.
- **Gratuidade:** proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.
- **Vedação à aplicação retroativa de nova interpretação (inciso XIII):** a mudança superveniente de interpretação da norma administrativa **não pode ser aplicada retroativamente** a atos já consolidados, em respeito à segurança jurídica.

---

2. Direitos e Deveres do Administrado (arts. 3º e 4º)

- **Direitos do administrado:** ser tratado com respeito pelas autoridades; ter ciência da tramitação; ter vista dos autos e obter cópias; formular alegações e produzir provas antes da decisão; **fazer-se assistir, facultativamente, por advogado** (salvo quando a representação for obrigatória por força de lei — Súmula Vinculante 5 do STF).
- **Deveres do administrado:** expor os fatos conforme a verdade; proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; não agir de modo temerário; prestar as informações solicitadas e colaborar com a instrução.

---

3. Competência: Delegação e Avocação (arts. 11 a 15)

> **A regra é a irrenunciabilidade (art. 11):** a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Delegação (art. 12)

- A autoridade administrativa tem a faculdade de transferir parcela de suas atribuições para outro órgão ou agente (**mesmo inexistindo subordinação hierárquica** entre eles), desde que inexista proibição em lei e conveniências técnicas, econômicas, sociais ou jurídicas justifiquem a medida.
- O ato de delegação é **revogável a qualquer tempo** pela autoridade delegante (art. 14, § 2º).
- As decisões adotadas por delegação consideram-se praticadas pelo **órgão delegado** (art. 14, § 3º e Súmula 510 do STF).

Vedações Absolutas à Delegação (art. 13 — Mnemônico "NOREC")

Não podem ser objeto de delegação: 1. **NO:** edição de atos de caráter **normativo**; 2. **RE:** decisão de **recursos administrativos**; 3. **C:** matérias de **competência exclusiva** do órgão ou autoridade.

Avocação (art. 15)

- É ato de trazer para si a decisão sobre matéria atribuída a subordinado.
- Exige: **caráter excepcional e temporário**, motivos relevantes devidamente justificados e **relação de subordinação hierárquica**.

---

4. Impedimentos e Suspeição (arts. 18 a 21)

Instituto	Hipóteses Caracterizadoras	Consequência da Omissão
Impedimento (art. 18) *Critério objetivo*	• Ter interesse direto ou indireto na matéria; • Ter atuado como perito, testemunha ou representante (ou cônjuge/companheiro/parente até 3º grau); • Estar litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge/companheiro.	O dever de comunicar o impedimento é **obrigatório**. A omissão constitui **falta disciplinar grave** (art. 19).
Suspeição (art. 20) *Critério subjetivo*	• Relação de amizade estreita ou inimizade manifesta envolvendo o postulante, cônjuge, companheiro ou parentela (consanguínea/afim até 3º grau).	O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo.

---

5. Motivação Obrigatória dos Atos Administrativos (art. 50)

A explicitação prévia dos fatos e das razões jurídicas determinantes é impositiva nas hipóteses em que o ato: 1. Negue, limite ou afete direitos ou interesses; 2. Imponha ou agrave deveres, encargos ou sanções; 3. Decida recursos administrativos; 4. Decorra de reexame de ofício; 5. Deixe de aplicar jurisprudência firmada ou disserte em desacordo com laudos/pareceres oficiais; 6. Veicule revogação, anulação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

> **Motivação aliunde ou por referência (art. 50, § 1º):** a motivação pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres, informações ou decisões anteriores, que farão parte integrante do novo ato.

6. Anulação, Revogação e Convalidação (arts. 53 a 55)

- **Anulação (art. 53):** incide sobre atos ilegais (*ex tunc*). Trata-se de poder-dever da Administração (Súmula 473/STF).
- **Revogação (art. 53):** incide sobre atos válidos por conveniência e oportunidade (*ex nunc*), respeitado o direito adquirido.
- **Decadência (art. 54):** o poder da Administração de anular atos que produziram efeitos favoráveis aos destinatários extingue-se em **5 anos** (salvo comprovada má-fé).
- **Convalidação (art. 55):** havendo vícios sanáveis (de competência delegável ou de aspecto formal não essencial), o ato pode ser convalidado pela autoridade se inexistir afronta ao interesse coletivo ou lesão a terceiros.

7. Recursos Administrativos e Prazos (arts. 56 a 65)

Regras Gerais do Recurso

- **Cabimento e instâncias (art. 56):** das decisões administrativas cabe recurso em razão de legalidade e de mérito. O recurso é dirigido à autoridade prolatora; se não reconsiderar a decisão em **5 dias**, o encaminhará à autoridade superior.
- **Número de instâncias (art. 57):** o recurso administrativo tramitará por no máximo **3 instâncias administrativas**, salvo disposição legal diversa.
- **Prazo para interposição (art. 59):** o prazo para interpor recurso é de **10 dias**, contado da ciência ou divulgação oficial.
- **Prazo para decisão (art. 59, § 1º):** a autoridade tem até **30 dias** para decidir o recurso, prorrogável por igual período motivadamente.

Efeitos do Recurso e Reformatio in Pejus

- **Efeito suspensivo (art. 61):** a regra geral é que o recurso tem **apenas efeito devolutivo** (não impede a execução do ato). Apenas excepcionalmente, se houver justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a autoridade poderá conceder efeito suspensivo.
- **Reformatio in pejus (art. 64, parágrafo único):** no processo administrativo federal, **é admitida a reforma para pior** (*reformatio in pejus*). Todavia, se a decisão puder resultar em gravame à situação do recorrente, este deverá ser previamente cientificado para formular suas alegações antes da decisão final.
- **Revisão processual (art. 65):** a revisão de processo de que resultou sanção cabe a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, diante de fatos novos ou circunstâncias relevantes. **Na revisão, é expressamente vedado o agravamento da sanção** (art. 65, parágrafo único).